

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0197-2026/PS2**

DENUNCIANTE : **MIRIAM DEL PILAR ALIAGA LÓPEZ
(LA SEÑORA ALIAGA)**

DENUNCIADO : **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. -
INTERBANK¹
(EL BANCO)**

MATERIAS : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
INFORMACIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS**

ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 26 de enero de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 3777-****-****-3960 de la denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) no adoptó las medidas de seguridad necesarias en tanto no la alertó, pese a que la operación no corresponde con su comportamiento habitual de consumo, ya que se realizó en una peluquería y no frecuente este tipo de establecimientos; y, (ii) se procesó, pese a que comunicó al denunciado que no reconocía el consumo y la operación aún no se pagaba al establecimiento:

Fecha	Detalle	Importe \$
23/07/2025	RINDA IMOVEIS	578,96

- (ii) los artículos 1° literal b) y 2° del Código, en tanto no habría cumplido con brindar información sobre el establecimiento, la cual fue requerida mediante Pedido N° 10148000 del 13 de agosto de 2025.

2. El 24 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y formuló su allanamiento frente a los cargos imputados en su contra; por lo que, solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de los costos del procedimiento.

3. El 29 de diciembre de 2025, el Banco presentó un escrito y señaló lo siguiente:

- (i) Se desistió del allanamiento formulado en su escrito de descargos;

¹ RUC N° 20100053455



- (ii) no es materia de denuncia el estado de la Tarjeta de Crédito, en tanto es posible concluir que se encontraba activa al momento de realizar la cuestionada;
 - (iii) la Tarjeta de Crédito N° 3777-****-****-3960 de titularidad de la señora Aliaga tenía habilitada la opción para realizar consumos por internet y consumos en el extranjero;
 - (iv) la operación se llevó a cabo válidamente pues contó con la presencia de la Tarjeta de Crédito y el ingreso de la clave secreta que es de uso y conocimiento exclusivo de la consumidora;
 - (v) las notificaciones fueron remitidas al CU 0009986473 asignado a la denunciante;
 - (vi) la transacción fue alertada a la denunciante, lo que permitió la interposición de un reclamo;
 - (vii) respecto a la imputación (ii), señaló que la denunciante solicitó que se amplíe la información sobre el establecimiento donde se llevó a cabo la operación por el importe de \$ 578,96 y sobre el consumo;
 - (viii) el Reclamo N° 10148000 fue atendido correctamente pues se le brindó la información y detalles del consumo, el rubro y el código con el que fue autorizada la operación; y,
 - (ix) con relación a los datos del comercio, se le indicó a la señora Aliaga que no se le podría brindar dicha información en la medida que podían no estar actualizados por ellos mismos.
4. El 7 de enero de 2026, el Banco presentó un escrito en el que adjuntó los poderes de su representante.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Determinar si corresponde:
- (i) Aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
 - (ii) declarar responsable al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito de la denunciante;
 - (iii) declarar responsable al Banco por no brindar información a la denunciante; y,
 - (iv) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad



6. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
7. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
8. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
9. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
10. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
11. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial



el principio de Tipicidad² que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

12. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un comercio electrónico; por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
13. Debe tenerse presente que, en un pronunciamiento³, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
14. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.2 y 7.4 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁴.

2 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

3 Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

4 **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

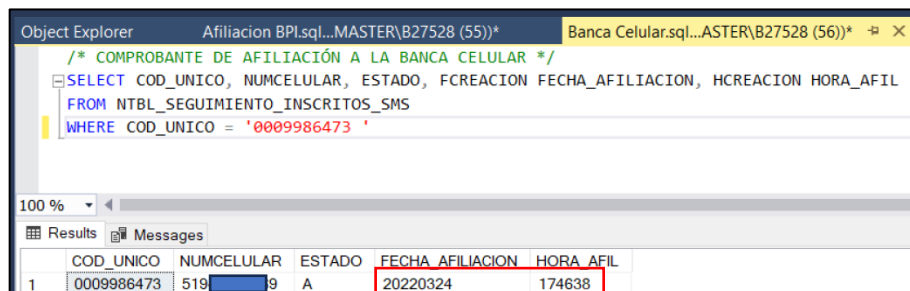
(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

15. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de afiliación de la tarjeta de crédito a la Banca Movil fue el 24 de marzo de 2022; conforme se aprecia a continuación:



The screenshot shows a SQL query in Object Explorer. The query is: `/* COMPROBANTE DE AFILIACIÓN A LA BANCA CELULAR */
SELECT COD_UNICO, NUMCELULAR, ESTADO, FCREACION, FECHA_AFILIACION, HCREACION, HORA_AFIL
FROM NTBL_SEGUIMIENTO_INSCRITOS_SMS
WHERE COD_UNICO = '0009986473'`. The results table shows one record with the following data:

	COD_UNICO	NUMCELULAR	ESTADO	FECHA_AFILIACION	HORA_AFIL
1	0009986473	519	A	20220324	174638

16. En ese sentido, este órgano resolutorio considera que la emisión de la tarjeta de crédito fue con anterioridad al 1 de julio de 2025, por lo que se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

III.2. Sobre el cargo de una operación no reconocida

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁵. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁶.
18. El artículo 18° del Código⁷ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

6 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

7 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



19. El artículo 19° del Código⁸ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
20. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁹.
21. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹⁰.
22. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹¹.

8 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

9 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

10 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

11 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2**

23. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
24. Cabe precisar que exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI del titular consignados en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
25. La señora Aliaga denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N°3777-****-****-3960 la cual no reconocía por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe \$
23/07/2025	RINDA IMOVEIS	578,96

26. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por el denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó una captura de pantalla de su sistema "SNA Server" y el reporte "Panagon Report Manager Desktop", conforme se aprecia a continuación:

SNA SERVER**Panagon Report Manager Desktop**

[Ver imagen en la siguiente página]

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2

Paragon Report Manager Desktop - [C:\Zm\Z5 -> \COND004\01 TRANSACCIONES ANEX CON LECTURA DE CHIP E INGRESO DE PIN -366-TEXT]-																		
File Edit View Comment Admin Window Help																		
*****208	000784	00	000722170008	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	604	604	20	604	20/07/2010	12:00:07	DEPREG	0110	2-000
*****209	000804	00	000722170009	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:08	DEPREG	0110	2-000
*****209	000804	00	000722170009	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:08	DEPREG	0110	2-000
*****210	000804	00	000722170010	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:09	DEPREG	0110	2-000
*****211	000804	00	000722170011	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:10	DEPREG	0110	2-000
*****212	000804	00	000722170012	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:11	DEPREG	0110	2-000
*****213	000804	00	000722170013	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:12	DEPREG	0110	2-000
*****214	000804	00	000722170014	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:13	DEPREG	0110	2-000
*****215	000804	00	000722170015	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:14	DEPREG	0110	2-000
*****216	000804	00	000722170016	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:15	DEPREG	0110	2-000
*****217	000804	00	000722170017	01	01	0-000	00000000000000000000	LINA	604	20	604	20	604	20/07/2010	12:00:16	DEPREG	0110	2-000

27. Del material probatorio antes indicado, se aprecia la siguiente información:

Número de Tarjeta	3777-****-****-3960
Fecha y hora	23/07/2025 – 12:31:12 horas
Nombre	TRAVESSA TRES
Importe S/	US\$ 578,96 (S/ 3 200,80)
Código de Autorización	311265

28. Adicionalmente, el Banco presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta de crédito de la denunciante, de cuya revisión se verifica que esta se realizó el 23 de julio de 2025 a las 14:44:12 horas, esto es, con posterioridad a la realización de la operación denunciada, lo cual demuestra el estado activo de la tarjeta; asimismo, se verifica que la tarjeta tenía activada la opción de compras internacionales;

HIRIAM DEL PILAR ALIAGA LOPEZ		1	10249511	Oficina	0200	Contrato	0000006782288
Tarjeta	Datos Adicionales	Plástico	Límites				
Tarjeta Beneficiario HIRIAM DEL PILAR ALIAGA LOPEZ Tipo Documento 1 Documento 10 Cambio de Tarjeta Pan tarjeta 3777 0000 0000 0000 Situación tarjeta 14 INACTIVA REEHITIDA CAMBIO PAN Marca 2 AMEX Tipo 6 AMEX PLATI Tarjeta Provisional NO Tarjeta 3 T CHIP + PIN							

Bloqueo Estado BLOQUEO TARJETA POR PER Descripción BLOQ.CANALES ELECTRONICC Fecha Bloqueo 23-07-2025 Hora Bloqueo 14.44.12							
Baja Fecha Baja Motivo Recogida							
Servicios Asociados Compras por Internet ☒ Consumos Internacionales ☒							

29. De la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, no resulta posible acreditar que la operación denunciada se haya efectuado en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones. En efecto, se advierten inconsistencias entre los reportes técnicos presentados por el Banco, pues mientras que en el reporte SNA Server la operación figura a nombre del establecimiento “RINDA IMOVEIS” por el importe de S/ 3 200,80, en el Panagon Report Manager Desktop la misma aparece registrada como “TRAVESSA TRES”, con un importe de autorización de S/ 2 051.22.

30. En ese sentido, dichas divergencias no han sido explicadas ni justificadas por el Banco, lo que impide verificar de manera objetiva que la transacción cuestionada haya sido debidamente autenticada.
31. Finalmente, el Banco señaló que cumplió con notificar a la denunciante la realización de la operación materia de denuncia; para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla del envío de mensaje de texto el 23 de julio de 2025 a las 19:56:21, al CU 0009986473 asignado a la denunciante, que corresponde al número de teléfono 945***869, el cual coincide con el señalado por la señora Aliaga en el presente procedimiento.

Fecha	Hora	Destinatario	Contenido
2025-06-10 14:58:48		000000473	Realizado un consumo con su tarjeta.
2025-06-09 07:26:14		000000473	Realizado un consumo con su tarjeta.
2025-06-09 07:14:41		000000473	Realizado un consumo con su tarjeta.
2025-06-05 20:06:00		000000473	Se canceló la recarga con número 10010201.
2025-07-23 19:56:21		000000473	Realizado un consumo por su tarjeta.
2025-07-23 19:56:21		000000473	Realizado un consumo por su tarjeta.
2025-07-23 09:26:19		000000473	Realizado un consumo con su tarjeta.
2025-07-23 09:24:21		000000473	Realizado un consumo con su tarjeta.

```
/* COMPROBANTE DE AFILIACIÓN A LA BANCA CELULAR */
SELECT COD_UNICO, NUMCELULAR, ESTADO, FCREACION, FECHA_AFILIACION, HCREACION, HORA_AFIL
FROM NTBL_SEGUIMIENTO_INSCRITOS_SMS
WHERE COD_UNICO = '0009986473'
```

COD_UNICO	NUMCELULAR	ESTADO	FECHA_AFILIACION	HORA_AFIL
0009986473	5194	A	20220324	174638

32. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Aliaga formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i)

33. La señora Aliaga no reconoce la operación, pues no adoptó las medidas de seguridad necesarias en tanto no la alertó, pese a que la operación no corresponde con su comportamiento habitual de consumo, ya que se realizó en una peluquería y no frecuenta este tipo de establecimientos.
34. El Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.



35. En el presente caso, si bien la señora Aliaga señaló en su denuncia que la operación denunciada era ajena de su comportamiento habitual de consumo debido a que no frecuenta peluquerías, no cumplió con presentar los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente a los seis meses anteriores a la realización de la operación denunciada a fin de verificar su historial de consumos y su comportamiento como cliente, a pesar de que dichos documentos fueron requeridos mediante Resolución N° 1.
36. Se debe tener en cuenta que el artículo 173° del TUO LPAG¹² dispone que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹³; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada. Por ello, correspondía a la denunciante probar que la transacción no reconocida era ajena a su patrón de consumo; sin embargo, ello no ocurrió en este caso. Por lo tanto, corresponde desestimar el citado argumento.
37. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁴, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
38. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
39. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.

¹² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.
Artículo 173°.- Carga de la prueba.

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁴ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

40. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁵:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

41. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.

42. Por lo tanto, corresponde desestimar el presente argumento.

Sobre el alegato (ii)

43. La señora Aliaga cuestionó la operación pues se procesó, pese a que comunicó al Banco que no reconocía el consumo y la operación aún no se pagaba al establecimiento
44. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que esta se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
45. Lo antes indicado es sumamente relevante pues los servicios financieros son una actividad regulada, por ello, las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Tampoco se evidencia que la parte denunciante haya alegado que el Banco le haya ofrecido en su contrato la posibilidad de anular operaciones que se encuentren en proceso.
46. Finalmente, tampoco se puede concluir que se trataría de una expectativa derivada de una garantía implícita, pues imponer a las entidades financieras la obligación de anular operaciones con base únicamente en la solicitud del titular implicaría afectar a otros participantes de la relación que da origen a la transacción y generar incertidumbre en las relaciones comerciales o civiles que se concretan empleando servicios financieros. En efecto, los pagos con tarjetas o transferencias de fondos son el resultado de procesos de interacción con otros agentes, no solo proveedores, incluso personas naturales que —aun cuando no califiquen como proveedores por carecer del requisito de habitualidad que el Código exige— también brindan alguna contraprestación a cambio de los fondos recibidos.

¹⁵

Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



47. La reversión de las operaciones no es la forma correcta de resolver o dejar sin efecto relaciones de consumo, comerciales o civiles. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico prevé vías pertinentes para ello, en el que se permita la participación de todos los involucrados, afectados y partes interesadas. Incluso, a nivel de las entidades financieras, existen procedimientos de disputas y reclamos, a efectos de que los establecimientos comerciales puedan sustentar la operación de la cual se han beneficiado.
48. En esa medida, aun cuando el denunciante haya desconocido la operación cuestionada y solicitado al Banco que esta sea anulada o eliminada, ello no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento, pues la operación denunciada se efectuó antes de dichas acciones. En esa medida, no corresponde amparar lo alegado por la señora Aliaga en este extremo.
49. Por todo lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito de la denunciante, al haberse verificado que fue válidamente autorizada. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

III.3. Sobre la falta de información

50. El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en los artículos 1°.1 literal b)¹⁶ y 2° del Código¹⁷, involucra el deber de los proveedores de proporcionar toda la información relevante sobre las características de los productos y servicios que ofrecen, a efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección o decisión de consumo, así como para efectuar un uso o consumo correcto de los bienes y servicios que hayan adquirido. Dicha información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible.
51. La información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. Así, en atención al deber de información que recae sobre los proveedores, el consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente referida a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en los que el proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda formular los reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las instancias pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia.

16

LEY 29751. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 1°.- Derecho de los consumidores.

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. (...).

17

LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 2°.- Información relevante.

2.1. El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2. La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2

52. La señora Aliaga señaló que el Banco no cumplió con brindarle información sobre el establecimiento comercial donde se efectuó la operación denunciada, la cual fue solicitada mediante Pedido N° 10148000 del 13 de agosto de 2025.
53. En sus descargos, el Banco indicó que el Reclamo N° 10148000 fue atendido correctamente, pues se le brindó la información y detalles del consumo, el rubro y el código con el que fue autorizada la operación. Asimismo, indicó que, con relación a los datos del comercio, se le informó a la señora Aliaga que no se le podría brindar dicha información en la medida que podían no estar actualizados por ellos mismos.
54. Obra en el expediente la Hoja del Reclamo N° 10148000, así como la carta de respuesta de fecha 19 de agosto de 2025, cuyo contenido se plasma a continuación en las partes pertinentes:

Hoja del Reclamo N° 10148000

Detalle del Pedido			Interbank
Información De Establecimiento/ Ret.efectivo			
Constancia del trámite			
Datos registrados del cliente			
Nombre	D.N.I.	Domicilio	
Miriam Del Pilar Aliaga Lopez	10 111 111 111		
Email	Celular	Representante / Apoderado	
MALIA PE	945 111 111	No	
Medio de respuesta			
Medio de respuesta	E-mail	Celular de Contacto y Operador	
Email	MALIA E	945 111 111 - Entel	
Datos del Pedido			
Motivo(s) de Pedido			
Información de establecimiento			
N° de Pedido	Producto	N° de tarjeta	
10148000	Tarjeta de Crédito	3777 52** ***7 851	
Marca tipo	Fecha de registro	Fecha de vencimiento interna	
AMEX/ The Platinum Card	13/08/2025 11:18 AM	25/08/2025	
Registrado por			
Yuleisy Benavides			
Motivo(s) del Pedido			
Descripción del Cliente			
CLIENTE SOLICITA MAYOR DETALLE E INFORMACION DE DICHO CONSUMO Y DEL ESTABLECIMIENTO			
Motivo	S/	US\$	
Información de establecimiento	0.00	578.96	

Carta de respuesta del reclamo

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2

Lima, 19 de agosto del 2025.

Estimada
MIRIAM DEL PILAR ALIAGA LOPEZ
MALIA [REDACTED] PE
Presente. -

Hola Miriam:

Esperamos que te encuentres bien.
Mi nombre es Kira y es un gusto poder atenderte, he revisado tu pedido N.º 10148000 mediante el cual solicitas información en relación al consumo de la DP *Falabelaco, registrado en tu tarjeta de crédito Interbank N.º 37775*****3960.

A continuación, te detallamos la información que mantenemos en nuestros registros:

- Número tarjeta: 37775*****3960
- Fecha: 23-07-2025
- Monto: S/2.051,23
- Nombre del establecimiento: RINDA IMOVEIS
- Rubro del comercio: Peluquerías
- Código de autorización: 002762

Debemos indicarle que la información de la dirección del comercio / del registro único contribuyente (RUC) del comercio, corresponden a los datos entregados por el establecimiento al momento de contratar con nuestra entidad, y no necesariamente han sido actualizados por ellos. Por lo que sentimos no poder brindarte dicha información.

55. De la revisión del contenido de la hoja de reclamación N° 10148000, se advierte que la denunciante solicitó la información sobre el consumo y el establecimiento. Asimismo, se verifica que el Banco le brindó el nombre del establecimiento comercial y el rubro de este, indicándole que los datos referidos a la dirección del comercio y el RUC no podían ser entregados en la medida que podían no estar actualizados por ellos mismos.
56. Al respecto, corresponde indicar que no forma parte del rubro de las entidades financieras enrolar a los establecimientos comerciales para el uso de POS o plataformas digitales para la adquisición de los productos y/o servicios que ofertan en el mercado. En ese sentido, las entidades financieras únicamente cuentan con la información que las procesadoras de pago les brindan respecto de los comercios donde se realizan las operaciones con alguna tarjeta de crédito y/o débito, emitida por estas.
57. Siendo así, no es obligación de las entidades financieras contar con la información actualizada de los establecimientos comerciales donde se efectúan operaciones y/o consumos con las tarjetas de crédito y/o débito de sus clientes; por lo que, ante un pedido de información por parte de sus consumidores, las entidades financieras únicamente están obligadas a brindarles la información que tengan almacenada en sus sistemas.
58. Así, contrariamente a lo cuestionado por la señora Aliaga, este Órgano Resolutivo considera que el Banco atendió el requerimiento de información presentado por dicha consumidora, pues le brindó la información con la que contaba en sus sistemas sobre el comercio donde se realizó la operación denunciada, sin estar obligado a brindarle información adicional sobre dicho comercio.
59. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1º literal b) y 2º del Código, al haberse verificado que el denunciado brindó al denunciante la información con la que contaba en sus sistemas sobre el comercio donde se realizó la operación denunciada, sin estar obligado a brindarle información adicional sobre dicho comercio.

**Medidas correctivas**

60. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
61. En el presente caso, se ha declarado responsable al Banco por infringir el Código al cargar indebidamente una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito de la parte denunciante.
62. Por lo tanto, corresponde ordenar al Banco en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe total de \$ 578,96, correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado y el monto que corresponde a cada concepto extornado; y,
 - (iii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada.
63. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁸.
64. Por otro lado, si bien la parte denunciante manifestó haber realizado el pago de la operación denunciada; la medida correctiva ordenada generará, en caso no exista más deuda, un saldo a su favor en la cuenta de su tarjeta de crédito, sobre el cual puede solicitar su disposición a fin de que el Banco evalúe la petición.

Graduación de la sanción¹⁸**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2**

65. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
66. Sobre cargar indebidamente en la tarjeta de crédito N° 3777-****-****-3960 de la denunciante el importe total de US\$ 578,96, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de US\$ 578,96 o S/ 2 049,51 ¹⁹ , que equivale a 0,37 UIT ²⁰ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²¹ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²² . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas por los consumidores constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,49 UIT.	
Topes legales	
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.	

67. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

Costas y costos del procedimiento

68. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²³ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.

¹⁹ Tipo de cambio al 21 de abril de 2025: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx

²⁰ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²¹ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²² La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2**

69. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁴.
70. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁵.
71. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al Banco el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank con una multa de 3,49 UIT, por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 3777-****-****-3960 de la denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) no adoptó las medidas de seguridad necesarias en tanto no la alertó, pese a que la operación no corresponde con su comportamiento habitual de consumo, ya que se realizó en una peluquería y no frecuenta este tipo de establecimientos; y, (ii) se procesó, pese a que comunicó al Banco que no reconocía el consumo y la operación aún no se pagaba al establecimiento:

Fecha	Detalle	Importe \$
23/07/2025	RINDA IMOVEIS	578,96

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado que el denunciado brindó al denunciante la información con la que contaba en sus sistemas sobre el comercio donde se realizó la operación denunciada, sin estar obligado a brindarle información adicional sobre dicho comercio.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2**

TERCERO: Requerir a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank el cumplimiento espontáneo de la multa²⁶, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General²⁷, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁸. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁹.

CUARTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la denunciante el importe total de US\$ 578,96, correspondiente a la operación cuestionada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dicha operación hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado y el monto que corresponde a cada concepto extornado; y,
- (iii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada.

26 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

27 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

28 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

29 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

M-OPS-03/03

Página 18 de 20



Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor

QUINTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁰, caso contrario la resolución quedará consentida³¹.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI³², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de

³⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32°.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 222°.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222°.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³² **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4179-2025/PS2

Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³³ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

33

LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-03/03

Página 20 de 20